

1501082-20.2021.8.26.0272

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Helia Regina Pichotano

Comarca: Itapira

Foro: Foro de Itapira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... certeza de que a substância se destinava ao tráfico ilícito.

Dessa forma, insubsistentes as alegações da defesa de fragilidade das provas, porquanto bem evidenciado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes descrito na denúncia.

Caracterizadas a autoria e materialidade delitivas, a procedência integral da ação é medida que se impõe.

Passo a fixar a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapira

Foro de Itapira

2ª Vara

Praça Cel. Souza Ferreira, S/Nº, Itapira-SP - cep 13970-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501082-20.2021.8.26.0272 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501082-20.2021.8.26.0272

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2343164/2021 - DEL.POL.ITAPIRA, 21998022 - DEL.POL.ITAPIRA, 2780/21/313 - DEL.POL.ITAPIRA, 2343164 -

DEL.POL.ITAPIRA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CARLOS EDUARDO AUGUSTO DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Helia Regina Pichotano

Vistos.

O Representante do Ministério Público denunciou CARLOS EDUARDO AUGUSTO DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 16 de dezembro de 2021, por volta das 17h, na Rua Alzira Martinês Moro, nº 267, nesta cidade e comarca de Itapira/SP, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, 16 (dezesseis) porções de droga constatada

como cocaína, com peso aproximado de 25g (vinte e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de constatação preliminar de fls. 10.

Segundo a inicial, policiais militares, em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, avistaram o acusado em atitude suspeita, pois ao avistar a viatura demonstrou nervosismo, tentando se misturar a algumas pessoas que jogavam bola no local. O acusado foi abordado e em seu poder foi encontrada a quantia de R\$ 140,00 (cento e quarenta reais). Com a ajuda de cães farejadores, foram realizadas buscas pelo local, onde foram localizadas as porções de droga descritas, escondidas próximas ao local da abordagem.

A prisão em flagrante do acusado foi convertida em preventiva, consoante decisão fundamentada proferida em audiência de custódia (fls. 52/55).

O acusado compareceu espontaneamente nos autos e, por meio de Defensor constituído, ofertou resposta à acusação (fls. 90/94).

A denúncia foi recebida aos 25 de janeiro de 2022 (fls. 160/166).

Às fls. 178/182, decisão proferida nos autos do Habeas Corpus impetrado pela defesa do acusado, concedendo-lhe liberdade provisória.

O alvará de soltura foi cumprido em 08/02/2022 (fls. 196/200).

Laudo pericial toxicológico às fls. 244/246.

Às fls. 297/298, em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas ao acusado, sua liberdade provisória foi revogada, sendo o mandado de prisão preventiva cumprido em 05/04/2022 (fls. 307/312).

O acusado foi citado às fls. 346.

Em audiência (fls. 347/348), foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia, uma testemunha de defesa e interrogado o acusado, ocasião em que a instrução processual foi encerrada e as partes apresentaram suas alegações finais orais.

A representante do Ministério Público requereu a procedência da denúncia e a condenação do acusado, por entender suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas.

A Defesa, em sede preliminar, requereu o reconhecimento da ilicitude das provas em razão da atuação da Guarda Municipal em atividades fora da sua atribuição funcional. No mérito, pleiteou a absolvição do acusado por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugnou pela redução prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Este é, em síntese, o relatório.
Passo à decisão.

Inicialmente, desacolho a preliminar aventada pela defesa do réu.

Observo que a questão arguida não passa de repetição do quanto já alegado em sede de defesa prévia e, portanto, já foi apreciada na decisão de fls. 160/166.

Todavia, reitero os fundamentos nela expostos.

Inexiste ilegalidade nas provas produzidas nos autos, pela alegada usurpação de função da Polícia Judiciária.

No caso, guardas municipais realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, quando visualizaram o acusado em atitude suspeita e resolveram abordá-lo, com ele encontrando R\$ 140,00 em dinheiro. Com a ajuda de cão farejador, porções de cocaína foram localizadas próximas a ele.

Ao contrário do que entende a defesa, havia fundada suspeita contra o acusado no momento da abordagem, consoante preconiza o artigo 244 do Código de Processo Penal, visto que ele, segundo consta, demonstrou nervosismo ao notar a presença dos guardas municipais e tentou agir naturalmente junto aos demais, na quadra de esportes, para desvencilhar-se. Nesse cenário, os agentes possuem não apenas a faculdade mas o dever de efetuarem a busca pessoal e, caso constatada a ocorrência de um crime, a prisão em flagrante do suspeito.

De acordo com o artigo 301 do Código de Processo Penal, as autoridades policiais e seus agentes, assim como a Guarda Municipal ou qualquer pessoa do povo, estão legitimados a intervir, valendo-se de meios proporcionais e moderados, a fim de obstar qualquer prática criminosa em andamento, podendo, até mesmo, dar voz de prisão em flagrante.

Tal entendimento está pacificado na jurisprudência:

TRAFICO DE DROGAS - I. PRELIMINARES - Nulidades: a) prova ilícita - prisão levada a efeito por agentes da Guarda Municipal - rejeição - flagrância delitiva que legitima a prisão por qualquer pessoa; b) violação de domicílio - rejeição - regra relativizada constitucionalmente pela circunstância flagrancial. II. MÉRITO - Insuficiência probatória Impossibilidade: Comprovação segura nos elementos coligidos aos autos. Redução da pena aplicada - Participação de adolescentes comprovada que não autoriza a exclusão da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas - Redução no piso mínimo (§ 4o, do art. 33, da Lei de Drogas) ratificada ante a considerável quantidade de droga apreendida. Recurso improvido (TJSP, Apelação nº 0004231-21.2009.8.26.0272, Rel. Miguel Marques e Silva, j. em 08.03.2012).

No caso em apreço, após o flagrante, os guardas levaram o ocorrido ao conhecimento da polícia judiciária, que passou a conduzir regularmente a investigação, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.

Rejeito, portanto, a matéria preliminar.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada no auto de prisão em flagrante de fls. 04, no boletim de ocorrência de fls. 05/06, no auto de exibição e apreensão de fls. 09, no laudo de exame químico-toxicológico de fls. 244/246, o qual apontou o caráter entorpecente da droga apreendida, conhecida por cocaína, bem como na prova oral produzida.

A autoria é certa e recai sobre o réu.

Vejamos.

O guarda municipal Paulo Adriano Dias dos Santos disse que, no dia do ocorrido, viu o réu no local dos fatos, conhecido pelo tráfico de drogas, ao lado de uma quadra de esportes, ocasião em que ele avistou a viatura se aproximando e ficou nervoso, indo ao encontro das pessoas que jogavam bola. Diante da atitude suspeita, chamou o acusado e o abordou. Em revista pessoal, com ele foi encontrada a quantia de R\$

140,00. Com o auxílio do cão farejador, no exato lugar onde o réu foi visto inicialmente, foram localizados dezesseis flaconetes de cocaína. Indagado, o réu alegou que ali estava apenas para jogar bola.

O guarda municipal Claudinei Ananias corroborou integralmente o depoimento de seu colega de farda. Disse que o réu justificou que o dinheiro encontrado em seu poder era oriundo de seu trabalho como servente de pedreiro.

A testemunha de defesa Érica Lopes de Godói disse que é namorada do réu e não presenciou os fatos. Dias antes do ocorrido, o réu estava trabalhando como servente de pedreiro. Informou que o ajudava financeiramente. Tem conhecimento de que o réu responde a outro processo pelo mesmo crime aqui tratado.

Interrogado, o réu Carlos Eduardo Augusto de Souza negou a prática do tráfico de drogas. Disse que as porções de cocaína encontradas no local dos fatos não lhe pertenciam. Contou que atravessou a quadra para ir ao cabeleireiro, mas ele não estava lá. Quando retornou à quadra com a intenção de jogar bola, foi abordado pelos guardas municipais, sendo encontrado em seu poder somente o dinheiro que seria usado para cortar o cabelo. Depois que o cão farejador encontrou a droga no local, os agentes lhe atribuíram a propriedade porque já tinha passagem anterior. Declarou ser usuário de maconha. Responde a outro processo criminal. Disse que havia cerca de quinze pessoas na quadra e que a droga localizada pelo cão estava a dez metros do local.

Como se vê, o conjunto probatório produzido, sob o crivo do contraditório, é robusto e conduz ao decreto condenatório.

A frágil versão apresentada pelo réu não veio amparada por nenhum elemento seguro de prova, tendo sido contraditada pelos guardas municipais responsáveis pela ocorrência.

Ao contrário do que alega a defesa, os depoimentos desses agentes foram sempre seguros e harmônicos ao detalharem a dinâmica da abordagem e o encontro de considerável quantidade de cocaína que o réu trazia consigo no local dos fatos, conhecido como ponto do comércio espúrio.

Consigne-se que o fato de a prova estar embasada especialmente nas suas palavras não lhe retira a credibilidade. São eles agentes públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, suas declarações devem ser acolhidas sem reservas.

Sobre o assunto, é iterativa a jurisprudência no sentido de que:

“No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário”. (TJ/SP, Apelação nº 0001192-93.2014.8.26.0028, Relator Grassi Neto, data do julgamento 14.05.2015, 8ª Câmara de Direito Criminal).

“(…) 3. Embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido - no caso os policiais, representado o Estado Administrador/sujeito passivo do crime -, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituenta é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento. 4. Nesse contexto, e com maior razão, esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação,

principalmente quando corroborada em juízo. 5. Ordem denegada." (STJ HC 177.980/BA 5ª T. Rel. Min. Jorge Mussi j. 28.06.2011 DJU 01.08.2011).

Ademais, para enfraquecer tais depoimentos, é imperioso demonstrar motivo sério e concreto, sendo insuficiente a mera alegação de parcialidade desacompanhada dos respectivos elementos de convicção.

Por outro lado, para caracterização do crime de tráfico de entorpecentes, é irrelevante a ausência do estado flagrancial no tocante à venda a terceiros, pois trata-se de crime permanente, em que a mera detenção da substância proibida pelo agente, para fins de futura propagação e comércio, basta para o reconhecimento da conduta incriminada no citado artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Na espécie, as circunstâncias da prisão, a quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento, a quantia em dinheiro sem comprovação da origem lícita e os consistentes depoimentos dos guardas, dão a necessária certeza de que a substância se destinava ao tráfico ilícito.

Dessa forma, insubsistentes as alegações da defesa de fragilidade das provas, porquanto bem evidenciado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes descrito na denúncia.

Caracterizadas a autoria e materialidade delitivas, a procedência integral da ação é medida que se impõe.

Passo a fixar a reprimenda.

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59, caput, do Código Penal, verifico que o fato de o réu ter sido preso em poder de cocaína, droga de elevado potencial lesivo à saúde humana, é circunstância que merece maior rigor do aplicador da lei penal, de modo que fixo sua pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, reduzo a pena provisória no patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira e derradeira fase, deixo de aplicar a redução prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, porquanto, pelo que se depreende dos autos, antes destes fatos, o réu foi preso em flagrante pelo mesmo crime (fls. 236/237 - processo nº 1500455-16.2021.8.26.0272), cujo processo está em andamento e pendente de condenação. Não bastasse, no curso desta ação, tão logo liberado provisoriamente por força de habeas corpus, foi preso em flagrante delito em outro estado da Federação, pela prática do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03; fatos esses que demonstram que o réu se dedica a atividades criminosas, não fazendo jus à referida causa de diminuição de pena.

O C. STJ já se pronunciou nesse sentido:

"(...) é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (...)" (EResp 1431091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017)

"(...) O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora não sirvam para a

negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula 444 do STJ), podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva. (...)" (HC 498.401/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019).

"2. Esta Corte já se manifestou no sentido de permitir a utilização dos maus antecedentes para majorar a pena-base na primeira fase da dosimetria e também para vedar o reconhecimento do tráfico privilegiado, não havendo se falar em bis in idem. Precedentes" (STJ, AgRg no AREsp 942291/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado 21-9-2017).

Ante a inexistência de outras circunstâncias modificadoras aplicáveis ao fato, torno a pena acima definitiva.

O regime inicial para cumprimento da pena do réu será o fechado, nos termos do artigo 33 do Código Penal e por compatível com a gravidade do crime praticado.

Não faz ele jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem ao sursis, por expressa vedação legal.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR CARLOS EDUARDO AUGUSTO DE SOUZA, qualificado nos autos, RG nº 58.815.291/SP, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do réu, já que presentes as circunstâncias autorizadoras do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial a consubstanciada na garantia da ordem pública, com maior razão nesta fase, quando já sentenciado o feito e subsistente a fundamentação lançada por ocasião da decretação (fls. 297/298).

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, vez que o réu não está preso processualmente a tempo suficiente para alcançar a detração penal.

Recomende-se o réu ao local onde se encontra.

Nos termos do artigo 63 e seus parágrafos da Lei de Tóxicos, declaro o perdimento do dinheiro apreendido (fls. 09) em favor da União, expedindo-se o necessário para tanto.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento.

Por último, condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESPs, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003.

P. I. C.

Itapira, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA